العام الجامعي
2026 / 2027

# MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

بنك الأسئلة والتدريبات

## تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

# تاريخ القانون

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

# تاريخ القانون

بنك أسئلة تفصيلي شامل - القسم العام والقسم الخاص

| | | |
|---|---|---|
| نشأة القانون والخلية الأولى | النظم القانونية للجماعة الأولى | وسائل تطور الشرائع |
| القانون المصري الفرعوني | القانون المصري البطلمي | القانون المصري الروماني |

## السؤال الأول: ماهية تاريخ القانون والخلية الأولى ومصادر القاعدة القانونية

عرف علم تاريخ القانون مبينًا زاويتي دراسته وأهميته، واعرض الخلاف في نشأة الإنسان والخلية الأولى للمجتمع البدائي، ثم اشرح مصادر القاعدة القانونية الثلاثة في الجماعة الأولى (القوة، والدين، والعرف).

**ماهية علم تاريخ القانون:** التاريخ هو البحث والمعرفة حسب التطور الزمني، والقانون هو القواعد التي تحكم سلوك الأفراد مقترنة بجزاء، وعلم تاريخ القانون هو الدراسة التي توضح متى نشأ القانون وكيف تطور في الماضي وتأثيره في الحاضر.

| الزاوية | الوصف |
|---|---|
| الزاوية المكانية | دراسة القواعد القانونية في دولة معينة أو مقارنة بين الدول. |
| الزاوية الزمانية | دراسة القواعد في الماضي (وهو تاريخ القانون)، والحاضر (وهو القانون الوضعي المطبق)، والمستقبل (وهو وسائل إصلاحه). |

**أهمية دراسته (٤ أوجه):** ويمكن حصر أهمية دراسة تاريخ القانون في أربعة أوجه:

1. **الوجه الأول::** فهم أصول النظم القانونية الحالية (كالملكية والطلاق).
2. **الوجه الثاني::** بيان حداثة أو قدم القواعد والتوفيق بين التجديد والتقاليد.
3. **الوجه الثالث::** الارتقاء بالقانون وتكوين الملكة القانونية لمنع الجمود.

**الوجه الرابع:** استخلاص الروح العامة للقانون المصري وربط حاضره بماضيه الذي اقتبس منه فلاسفة ومشرعو اليونان كأفلاطون وصولون.

**نشأة الإنسان - فكرتان:** في نشأة الإنسان فكرتان متعارضتان:

**الفكرة الأولى (نظرية التطور):** زعمت أن الإنسان ظهر منذ ٥٠٠ ألف سنة متوحشًا في إباحية جنسية وتطور عن القرد قياسًا على القبائل البدائية المعاصرة (دارون ولامارك).

**الفكرة الثانية (أصحاب الأديان السماوية - الحق):** أن الله خلق آدم مهذبًا متعلمًا وكرمه لقوله تعالى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» [البقرة: ٣١]، وثبت تشريحيًا استحالة تحول تركيب القرد للإنسان، وتأخر بعض الشعوب حاليًا لا يعني نشأة الإنسان متوحشًا.

**الاتجاهات الأربعة في الخلية الأولى للمجتمع البدائي:** وقد تعددت آراء العلماء في تحديد الخلية الأولى للمجتمع البدائي، ويمكن ردها إلى أربعة اتجاهات:

| الاتجاه | الوصف |
|---|---|
| الأسرة الأبوية | بدأت بقرابة الدم للأم لشيوع الإباحية، ثم زواج المشاركة (الأخدان)، حتى استقرت في الزواج الفردي والأسرة الأبوية التي ضمت الأبناء والمُتبنين والمستجيرين والأرقاء تحت سلطة مطلقة لرب الأسرة، وكانت وحدة اقتصادية (قائمة على الاكتفاء الذاتي) وسياسية (بمثابة دويلة حاكمها رب الأسرة ويخلفه ابنه الأكبر). |
| القبيلة | جماعة ضمتهم المصادفة أو الضرورة لدفع الأخطار بلا قرابة، وحكمتها القوة وشيوع النساء والنسب للأم والاكتفاء الذاتي، ثم تطورت للأسرة الأمية فالأبوية. |
| العشيرة التوتمية | جماعة أضيق من القبيلة وأوسع من الأسرة، تعتقد خرافيًا تناسلها من «توتم» (حيوان أو نبات يعبدونه ويحرمون صيده أو أكله ويرسمون وشمه على أبدانهم)، وسادتها الإباحية والتضامن في المسؤولية وسلطة الشيوخ كوكلاء عن التوتم. |
| موقف الأديان السماوية | الخلية الأولى منذ بدء الخليقة هي الأسرة الأبوية القائمة على الزواج الفردي (آدم وحواء)؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي |

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً» [النساء: ١].

**المصدر الأول: القوة:** كانت أساس إنشاء الحق وحمايته لغياب السلطة العليا والقواعد الأخلاقية وسيادة التضامن القبلي.

| الصورة | الوصف |
|---|---|
| الزواج بالخطف | كان الزواج يتم عن طريق خطف الإناث من عوائلهن. |
| تملك المباح بالاستيلاء | الاستيلاء على المال المباح كان أساس اكتساب الملكية. |
| دعوى إلقاء اليد | حبس الدائن لمدينه المعترف وتقييده بالسلاسل ٦٠ يومًا فإن عجز باعه أو قتله. |
| دعوى أخذ رهينة | استيلاء الدائن على مال مدينه بلا حكم قضائي، وأصلها باقٍ في الرهن والدفاع الشرعي والحجز الإداري. |

**المصدر الثاني: الدين:** انتقل الناس إليه هربًا من مضار القوة، فاحتكر الكهنة ورجال الدين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) ودمجوا القانون بالدين باعتباره وحيًا إلهيًا، وكونت أحكامهم المتشابهة سوابق قضائية.

**وسائل الكهنة الخمس لتنفيذ أحكامهم:** واستعان الكهنة بخمس وسائل لتنفيذ أحكامهم:

1. **الوسيلة الأولى::** التخويف من غضب الآلهة.
2. **الوسيلة الثانية::** عقوبة الطرد من الديانة والجماعة (فيصبح الشخص منبوذًا مهدر الدم والمال).
3. **الوسيلة الثالثة::** الرهان (تقديم المتنازعين مالًا أو كفيلًا قبل نظر النزاع لضمان التنفيذ).
4. **الوسيلة الرابعة::** اليمين الدينية لتقوية العقود والإثبات.

ANARA 01054054478

5. **الوسيلة الخامسة:** التنفيذ المباشر (بالحجز على مال المدين وبيعه، أو «الحوالة» بوفاء رجل الدين للدين من ماله وحلوله محل الدائن).

**تنبيه هام:** أنبياء الله وفقهاء الشريعة الإسلامية معصومون ومنزهون عن تحريف الكهنة، ولا كهنوت في الإسلام.

**المصدر الثالث: العرف:** ظهر بسبب التطور الاقتصادي (التجارة والزراعة)، وضعف سلطة الكهنة والملوك، وظهور طبقة الأشراف التي احتكرت العرف ثم ثارت العامة فتم تقنين العرف ونشره على ألواح في الساحات العامة.

★ **الآثار الخمسة لظهور العرف:** وترتب على ظهور العرف كمصدر للقانون خمسة آثار:

1. **الأثر الأول:** تحول سلطة الحاكم من التفويض الإلهي إلى سيادة الشعب.
2. **الأثر الثاني:** ظهور مبدأ المساواة بين الطبقات.
3. **الأثر الثالث:** انفصال القانون عن الدين وحلول الجزاء الدنيوي المدني محل الديني.
4. **الأثر الرابع:** اعتبار القانون تعبيرًا عن إرادة الشعب وصنع العقل البشري.
5. **الأثر الخامس:** علانية القواعد القانونية وقابليتها للتعديل وظهور الفقه.

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## ٢ السؤال الثاني: النظم القانونية لدى الجماعة الإنسانية الأولى

تتبع تطور كل من (نظام الأسرة والزواج والميراث)، و(نظام الحكم والملكية)، و(نظام الجرائم والعقوبات ووسائل فض المنازعات) في المجتمعات القديمة.

**أولا: نظام الأسرة - صور الزواج وتطوره:** بدأ في عهد القوة بزواج الجماعة، والخطف والأسر، والمبادلة (الشغار). وفي عهد التقاليد الدينية هبطت منزلة المرأة فصارت كالمال المملوك تباع وترهن. وفي التقاليد العرفية ظهر «التسري» بجوار الزواج الفردي (علاقة الرجل بجاريته أو جارية زوجته بلا زفاف ولا مهر، ونص قانون حمورابي على حرمة بيع الجارية إذا ولدت، وحريتها بعد وفاة سيدها). وتطور المهر من حق لأسرة الزوجة إلى منح الأب ابنته «الدوطة (البائنة)» وتظل ملكًا لها وتنتقل لأبنائها بعد وفاتها فإن لم يكن فلأسرتها. وفي الشريعة

اليهودية عُرف ملك اليمين، و«زواج الخلافة (الليبوم)» (التزام الأخ بالتزوج من أرملة أخيه المتوفى بلا ولد وينسب المولود للميت).

⊘ **موانع الزواج:** بدأت بتحريم الأم على أبنائها، ثم اتسعت للأخوات والعمات والخالات والمصاهرة والخطبة، وتحريم المطلقة إذا تزوجت بغيره، ومانع الحيض المتكرر ثلاثًا عقب الزواج، والسن، والعدة، والعجز الجنسي، واختلاف الدين.

**آثار الزواج (النسب والإرث) وانحلاله:** تطور النسب من الإلحاق بالأم وعشيرتها إلى الإلحاق بالأب في الزواج الصحيح (وللأم في التسري). وفي الميراث: كان العرف السائد حصر الإرث في الأبناء الذكور وحرمان الإناث لئلا تخرج الثروة لأجنبي بالزواج (وقيل ترث البنت إن لم تأخذ بائنة زواج أو عند انعدام الذكر شريطة زواجها من أقرب العصبات)، وتساوى المتبنى بالابن الصلبي، وعُرف نظام «التعاقب (الحلول)» بحلول أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه محل أبيهم (كالوصية الواجبة)، وللأرملة العطية أو البائنة. أما الطلاق: فكان بيد الزوج (أو الزوجين)، وعند اليهود بيد الزوج وحده ويسقط حقه فيه إذا اغتصبها قبل الزواج، وعند المسيحيين مُنع الطلاق.

**ثانيًا: نظام الحكم - تطوره:** بدأ بسلطة مطلقة لـ «رب الأسرة»، ثم بعد استيطان الأرض والزراعة ظهر «شيخ القبيلة» (وجمع الاختصاص الديني ككاهن أكبر، والحربي كقائد، والقضائي)، ثم فوض بعض سلطاته فظهرت المجالس التشريعية (مجلس الأشراف ومجلس العامة) والتنفيذية والقضائية. وفي الغرب انتهى التوارث وتحول الحكم من ملكي ديني إلى جمهوري ديمقراطي، بينما في الشرق انتصر نظام «الملكيات الدينية» الوراثية دون مشاركة الشعب.

**ثالثًا: تطور نظام الملكية:** بدأ بملكية المنقولات (أدوات الصيد) بالاستيلاء على المباح، ومرت الملكية العقارية بثلاث مراحل: ١. ملكية جماعية للقبيلة، ٢. ملكية الأسرة، ٣. ملكية فردية، وظهرت المقايضة ثم العقد فالتصرفات كالإيجار والرهن والوصية.

**رابعًا: نظام الجرائم والعقوبات في عهد القوة:** انقسمت الجرائم إلى قسمين:

1. **الجرائم الخاصة::** تمس الأفراد كالقتل والسرقة، ويقوم فيها الانتقام الفردي وتقف الجماعة موقفًا سلبيًا.

MAGDA 01105405478

**الجرائم العامة::** تمس كيان القبيلة أو تقع بين قبيلتين فتقوم الحروب والتضامن القبلي.

**وسائل فض المنازعات في عهد التقاليد الدينية والعرفية:** وقد ظهرت وسائل متعددة لفض المنازعات في هذا العهد: التحكيم الاختياري ثم الإجباري، والقضاء الديني، والاختبار بالمحنة (كشرب السم والماء).

**العقوبات الست في عهد التقاليد الدينية والعرفية:** وتطورت العقوبات في ستة أشكال:

| العقوبة | الوصف |
|---|---|
| عقوبة خلع الجاني | طرد القبيلة للجاني وتبرؤها منه ليصبح مهدر الدم وحصر الانتقام في شخصه. |
| عقوبة التسليم | تسليم أهل الجاني له لجماعة المجني عليه منعًا للحرب (وهو أصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في المادة ١٧٤ مدني مصري)، أو تسليم الجاني نفسه حاملًا كفنه طلبًا للعفو. |
| عقوبة القصاص | معاقبة الجاني بمثل فعله بحكم قضائي تحقيقًا للعدالة والردع. |
| عقوبة الدية | مال يشتري به الجاني حياته بالتضامن مع عائلته، ومرت بثلاث صور: (الفدية بالنفس، ثم الدية الاختيارية، ثم الدية الإجبارية التي فرضتها الدولة فقضت على الثأر، وتتفاوت حسب جسامة الجريمة والمكانة الاجتماعية للمجني عليه). |
| عقوبة الغرامة | مبلغ مالي يُدفع للمجني عليه بحكم قضائي (قد يصل لأضعاف قيمة المسروق). |
| عقوبة الحرمان (في الشريعة اليهودية) | تنقسم إلى حرمان صغير (السخط) بإبعاد الجاني عن المعبد والتعامل حتى يتوب، وحرمان كبير بعد استتابته ٣ أيام فلا يُكفن ولا يُدفن بمقابرهم وتُباح أمواله ولا يُنطق به إلا باللغة العبرية. |

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

MANARA 01105405478

## ٣ السؤال الثالث: حركة التدوين وأشهر المدونات القانونية في الشرق

اذكر أسباب تدوين القوانين القديمة وأهميتها ومميزاتها الثلاث، ثم قارن بالتفصيل بين المدونات الشرقية الثلاث: (مدونة حمورابي، ومدونة بوكخوريس، ومدونة مانو).

**أسباب التدوين (٣ أسباب):** ويمكن حصر أسباب التدوين في ثلاثة أسباب رئيسية:

1. **السبب الأول::** نشر القانون لمنع احتكار طبقة معينة لتفسيره (مما فصل القانون عن الدين لدى الإغريق والرومان).
2. **السبب الثاني::** تعدد القضاة واتساع الدولة والرغبة في توحيد القواعد المطبقة (كمدونة حمورابي).
3. **السبب الثالث::** حفظ القواعد من الضياع والتحريف بعد الاعتماد على ذاكرة الشيوخ (رغم ما يسببه التدوين من جمود نسبي).

★ **أهمية المدونات ومميزاتها الثلاث:** تستمد أهميتها من كونها مرآة صادقة لحالة مجتمعها ودرجة تطوره. وتتميز بثلاث مميزات:

1. **من حيث الصياغة والتبويب::** صيغت بأسلوب موجز شعري يبدأ بجمل شرطية، واتبعت «منهج الحالات الفردية» (البدء بالجزئيات والحوادث الواقعية دون القواعد العامة المجردة).
2. **من حيث المضمون::** بعضها فصل القانون عن الدين (حمورابي، بوكخوريس، دراكون، صولون، الألواح الاثنا عشر)، وبعضها خلط القانون بالدين والأخلاق (مانو عند الهنود، واليهود).
3. **من حيث القيمة الاجتماعية::** حظيت بتقديس وهيبة لنسبتها للآلهة أو لمصلح عظيم أو لإرادة الشعب.

**المقارنة التفصيلية بين أشهر المدونات الشرقية الثلاث:** ويمكن عقد مقارنة تفصيلية بين المدونات الثلاث:

| المدونة | الوصف |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **مدونة حمورابي (بابل ١٧٢٨-١٦٨٦ ق.م)** | اكتشافها وسبب وضعها: عثرت عليها البعثة الفرنسية في سوسة (١٩٠١–١٩٠٢م) منقوشة باللغة الأكادية على حجر ديوريت أسود محفوظ بمتحف اللوفر (٢٨٢ مادة)، وأصدرها حمورابي لتحقيق الوحدة التشريعية والقضائية بجانب الوحدة السياسية لإمبراطوريته. خصائصها وأحكامها: رغم وجود لوحة إله الشمس (شمش) والديباجة الدينية، فإنها مدونة مدنية خلت من الأحكام والجزاءات الدينية، واتبعت منهج الحالات الفردية، وقسمت المجتمع لثلاث طبقات (الأحرار، والمساعين، والأرقاء)، واتسمت عقوباتها بالقسوة (القصاص والقطع) مع القضاء على الانتقام الفردي والدية الاختيارية. وأقرت الملكية الفردية، وحرية التعاقد، والمسؤولية المهنية للأطباء والمهندسين، وحافظت على حقوق المرأة والأهلية الكاملة لها ومنعت تطليق الزوجة المصابة بمرض مزمن. |
| **مدونة بوكخوريس (مصر الفرعونية ٧١٨-٧١٢ ق.م)** | نشأتها ومضمونها: أصدرها الملك بوكخوريس مؤسس الأسرة ٢٤ بعد فترة تفكك وسيطرة دينية ليُعيد لمصر وحدتها وصبغتها المدنية، وتأثرت بحمورابي وأثرت في صولون والألواح الاثني عشر، وعُرفت في العهدين البطلمي والروماني بـ «القانون الأهلي / قانون المصريين». أهم أحكامها: ١. فصلت القانون عن الدين وحررت الزواج والعقود من الطقوس الدينية، ٢. أقرت مبدأ الرضائية وحرية التعاقد، ٣. ساوت المرأة بالرجل ومنحتها ذمة مالية مستقلة ورهنًا عامًا على أموال زوجها وحق اشتراط العصمة ومنع التعدد وساوت بين الذكور والإناث في الميراث، ٤. ألغت نظام الإكراه البدني واسترقاق المدين وجعلت ذمته المالية فقط هي الضامنة لديونه، ٥. حددت سقف الفائدة بـ ٣٠٪ للنقود و٣٣.٣٪ للحاصلات، ومنعت الفوائد المركبة أو تجاوز الفوائد لأصل الدين، ٦. جعلت الكتابة أساس الإثبات. |
| **مدونة مانو (الهند حوالي ٢٠٠ ق.م)** | نشأتها وأهدافها: دونها الكهنة البراهمة باللغة السنسكريتية في ٢٦٨٥ بيتًا شعريًا ونسبوها للإله «براهما» وملوكهم المؤلهين (مانو)، ولم تهدف للإصلاح أو المساواة أو فصل القانون عن الدين، بل لتكريس تسلط البراهمة ونظام الطبقات. مضمونها وطبقاتها: خلطت القانون بالمناسك الدينية والأخلاق والعادات، وجمعت بين الجزاء الديني (الكفارة والتنسك في الغابات) والمدني (المحنة والقصاص)، وقسمت المجتمع الهندي لـ خمس طبقات صارمة: ١. البراهمة (الكهنة في القمة ولهم الزواج بأربع)، ٢. رجال الجيش والمحاربون (لهم ثلاث زوجات)، ٣. الزراع والتجار (لهم زوجتان)، ٤. العمال (تُحرم عليهم التعدد)، ٥. المنبوذون (خارج التنظيم القانوني ويحرم لمسهم أو الاتصال بهم). |

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## ٤ السؤال الرابع: أشهر المدونات القانونية في الغرب

قارن بين مدونتي أثينا (دراكون وصولون)، ثم فصل القول في «مدونة الألواح الاثني عشر الرومانية» من حيث (النشأة والأهداف، والخصائص الشكلية والموضوعية، وتبويب ألواحها ودعاوى القانون فيها).

**أولا: مدونة دراكون (٦٢١ ق.م):** صدرت إثر ثورة الطبقات الكادحة والتجار ضد احتكار الأقلية الأرستقراطية (الأشراف) للحكم والقضاء واسترقاق الفلاحين بالدين. أحكامها: صدرت باسم الشعب (بداية الديمقراطية)، وقضت على الانتقام الفردي وسلطة رؤساء العشائر بحصر القضاء في الدولة، وأدخلت فكرة «القصد الجنائي» ففرقت بين القتل العمد والخطأ، لكنها اتسمت بالقسوة المفرطة ولم تقضِ فعليًا على الفوارق الطبقية ولا استرقاق المدين لأن المستفيد منها كان طبقة الأثرياء.

**ثانيًا: مدونة صولون (٥٩٤ ق.م):** أصدرها المصلح صولون لاستكمال إصلاحات دراكون والقضاء على صراع الطبقات، وصدر قانونه علمانيًا ديمقراطيًا باسم شعب أثينا. وله إصلاحات ثلاثة:

- **سياسيًا::** أشرك الشعب في الحكم، وجعل الثروة (النصاب المالي) بدلًا من المولد أساس عضوية مجلس الشيوخ والحكام، وسمح لمحدودي الدخل بعضوية مجلس الشعب والمحاكم، وقسم أثينا لـ ١٠ دوائر.
- **اقتصاديًا::** خفض أعباء الديون بتخفيض وزن الدرخمة (من ٦ إلى ٤.٣٥ جرام مع بقاء قيمتها)، وألغى التنفيذ على جسد المدين واسترقاقه (مقتبسًا ذلك من قانون بوكخوريس المصري)، وألغى الرهون العقارية على صغار الفلاحين.
- **اجتماعيًا::** قلص السلطة الأبوية فحرم بيع الأولاد، وجعل سلطة الأب تنقضي ببلوغ الابن سنًا معينة، وألغى حصر الإرث في الابن الأكبر فساوى بين الإخوة الذكور، وأجاز الوصية لمن لا ولد ذكر له.

MARA 01105405478

**ثالثًا: مدونة الألواح الاثني عشر الرومانية (٤٥١-٤٤٩ ق.م) - نشأتها وأهدافها:** نشأت نتيجة صراع طبقة العامة (المحرومين من الحقوق السياسية والتزاوج بالأشراف والمرهقين بالديون) مع طبقة الأشراف والكهنة محتكري القانون بعد قيام الجمهورية (٥٠٩ ق.م). فاتفقت الطبقتان على تدوين القانون لتحقيق المساواة وإنهاء احتكار الكهنة، فوضعت لجنة العشرة الأولى ١٠ ألواح عام ٤٥١ ق.م (بعد إيفاد بعثة لدراسة قانون صولون)، وأكملت لجنة ثانية (من الأشراف والعامة) لوحين عام ٤٤٩ ق.م ووافق عليها الشعب ونقشت على ألواح البرونز (ودمرتها قبائل الغال ٣٩٠ ق.م فجمعها الشراح).

**خصائصها:** شكليًا هي نقطة بدء انفصال القانون عن الدين عند الرومان، وصدرت من العقل البشري بإرادة الشعب بأسلوب موجز شرطي، وموضوعيًا اتسمت بالشكلية والرسمية الصارمة، واقتصرت على تقنين القواعد المتنازع عليها بين الطبقتين.

**تبويب ألواحها الاثني عشر:** وقد بوبت ألواحها على النحو التالي:

| الألواح | الوصف |
|---|---|
| الألواح الثلاثة الأولى (نظام دعاوى القانون) | وردت على سبيل الحصر بصيغ رسمية جامدة، وتمر الدعوى بمرحلتين: الأولى أمام البريتور (لإتمام الصيغ والطقوس الرسمية واختيار القاضي)، والثانية أمام القاضي (لفحص الأدلة وإصدار الحكم). وتنقسم الدعاوى إلى: دعاوى تقريرية (كدعوى الرهان أو القسم، ودعوى طلب تعيين قاضٍ)، ودعاوى تنفيذية وهما اثنتان: ١. دعوى إلقاء اليد (القبض على المدين بعد ٦٠ يومًا من الحكم وحبسه وقتله أو بيعه ما لم يعترض كفيل فيبرأ المدين ويتحمل المعترض الضعف إن خسر)، ٢. دعوى أخذ رهينة. |
| اللوحان الرابع والخامس (الأسرة والميراث) | كرست السلطة الأبوية المطلقة على الزوجة والأولاد والرقيق، ونظام الوصاية والقوامة على القصر والنساء لصالح الأسرة، واستمرار حظر الزواج بين الأشراف والعامة. |
| اللوحان السادس والسابع (الملكية وحقوق الارتفاق) | احتوت على نظم الملكية وحقوق الارتفاق والعقود الشكلية. |
| الألواح الباقية من ٨ إلى ١٢ (نظم العقوبات) | فرقت بين الجرائم العامة (كالخيانة العظمى والقتل، وينظرها مجلس الشعب وعقوبتها الإعدام)، والجرائم الخاصة (للمجني عليه فيها |

القصاص في السرقة بالتلبس وبتر العضو إن لم يتفقا على دية، أو المطالبة بغرامة قانونية في باقي الجرائم).

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## ٥ السؤال الخامس: وسائل تطور الشرائع القديمة الثلاث

عرف كل وسيلة وقارن بينها، ثم اشرح أسباب الحيلة وتطبيقاتها في (القوانين القديمة، والقانون الروماني، والشريعة الإسلامية)، ومظاهر العدالة والتشريع عند الرومان والمسلمين.

| الوسيلة | التعريف |
|---|---|
| الحيل القانونية (أولها ظهورًا) | هي افتراض أمر مخالف للواقع («أكذوبة محبوكة أملتها الضرورة») لتغيير حكم القانون وتطبيقه على حالات جديدة مع احترام نصه وصيغته ظاهرًا بشكل غير مباشر. |
| مبادئ العدالة (ثانيها ظهورًا) | قواعد قائمة بجانب القانون الأصلي مؤسسة على وحي العقل والعدل الطبيعي تتدخل مباشرة وصراحة لتعديل القانون أو الحلول محله دون استناد لسلطة تشريعية. |
| التشريع (آخرها ظهورًا) | إصدار نصوص قانونية صريحة ومباشرة من سلطة تشريعية حاكمة لتعديل القانون القائم أو إلغائه. |

**أسباب اللجوء للحيلة (٤ أسباب):** ويمكن حصر أسباب اللجوء للحيلة في أربعة أسباب:

1. **السبب الأول::** الأصل الديني المقدس للقوانين وصعوبة تعديلها صراحة.
2. **السبب الثاني::** بطء تغير القوانين المستمدة من الأعراف.
3. **السبب الثالث::** الطبيعة المحافظة للشعب الروماني وتقديسه للألواح الاثني عشر.
4. **السبب الرابع::** الطابع الشكلي الصارم للقانون الروماني.

**تطبيقات الحيلة في القوانين القديمة (حيلة افتراض القرابة الدموية):** وقد تنوعت تطبيقات هذه الحيلة في القوانين القديمة على النحو التالي:

1. **في تكوين الدولة::** افتراض انحدار أفراد الدولة من جد واحد لدمج الأجانب بالتبني والموالاة قبل ظهور رابطة الوطنية والإقليم.
2. **في العقود::** قامت «الشركة العامة» الرومانية على افتراض الأخوة، وتطورت «الوكالة» من قصر أثر الإنابة على ابن الأسرة والرقيق (لوحدة الشخصية العائلية) لتشمل الأجانب بالتوسع في افتراض القرابة.
3. **كمانع للزواج::** افتراض القرابة الروحية في المسيحية (بين الإشبين والمعمد) ومنع زواج الوصي أو ابنه باليتيمة.
4. **في النفقة والميراث::** نظام «ولاء الموالاة» عند عرب الجاهلية وأقره الإسلام، و«ولاء العتاقة» بين المعتق والعتيق في الروماني والإسلامي، و«الرضاع الأدبي» عند قدماء الإيرلنديين والهنود البراهمة (إعطاء المعلم السلطة الأبوية وحق الميراث في تركة تلميذه).

**تطبيقات الحيلة في القانون الروماني:** وقد تنوعت تطبيقات الحيلة في القانون الروماني على النحو التالي:

1. **أولا::** استعمال «البيع بالإشهاد» صوريًا لإبرام الهبة والوصية والمقايضة.
2. **ثانيا::** الدعوى الصورية لنقل الملكية والرهن.
3. **ثالثا::** بيع الأب لابنه ٣ مرات صوريًا لتحريره من السلطة الأبوية.
4. **رابعا::** التبني.
5. **خامسا::** الحيل القضائية للبريتور (افتراض أن الأجنبي روماني، وأن الأرض الإقليمية إيطالية، وافتراض مضي مدة التقادم، وافتراض أن الابن المحرر وارث).

**نماذج الحيلة في الشريعة الإسلامية (٥ تطبيقات لمعالجة الضرورات):** مع قلة الحاجة إليها لمرونة الشريعة، ومن تطبيقاتها:

1. **التطبيق الأول::** منع بقاء التركة شاغرة: افتراض بقاء الميت حيًا حكمًا حتى تُسدد ديونه تطبيقًا لقاعدة «لا تركة إلا بعد سداد الديون».
2. **التطبيق الثاني::** اعتبار المفقود ميتًا: الحكم بموته افتراضًا بعد مضي مدة يغلب فيها هلاكه رفعًا للضرر عن زوجته وورثته.

MNARA 01105405478

3. **التطبيق الثالث::** ضمان رأس مال المضاربة: التحايل على عدم ضمان المضارب (لأنه أمين) بتسليمه المال كقرض ليضمنه ثم يستغله في التجارة.

4. **التطبيق الرابع::** حصول الوارث على دينه من المريض مرض الموت: تحايلًا على منع الإقرار لوارث، يقر المريض بالدين لأجنبي ثقة ويأمره بقبضه ودفعه للوارث الدائن.

5. **التطبيق الخامس::** حوالة الحق الإيجابية: التحايل على منع بيع الدين بتوكيل الدائن القديم للدائن الجديد في قبض الدين مع هبته له، أو اشتراط الوفاء لحامل السند.

⚖ **ثانيًا: تفصيل وسيلة «مبادئ العدالة» في القانون الروماني:** أنشأ البريتور (الحاكم القضائي للأجانب) «قانون الشعوب» مقتبسًا من العادات التجارية العادلة للشعوب المجاورة لبساطته وخلوه من الشكلية، ثم استعانوا بفكرة «القانون الطبيعي» اليونانية كمثل أعلى (ويختلفان في أن قانون الشعوب أقر الرق والأسر بالحرب، بينما القانون الطبيعي يرى البشر خُلقوا أحرارًا).

🏛 **مبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية:** اندمجت العدالة في أصول الشريعة تحت مسمى «الرأي والاجتهاد»، وتمثلت في ثلاثة مبادئ:

1. **أولا: القياس:** كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.

2. **ثانيا: العرف:** كجواز وقف المنقول المتعارف عليه، وأداء النفقة نقودًا عند الحنفية.

3. **ثالثا: الاستناد لفكرة العدل والمصلحة:** كسلطة القاضي في التعزير، ومنع أبي حنيفة للحجر على السفيه رعاية لحريته، ونظرية المصالح المرسلة عند مالك كتطليق زوجة المفقود والمعسر بالنفقة.

🔨 **ثالثًا: تفصيل وسيلة «التشريع» عند اليونان والرومان:** عند اليونان: إصلاحات صولون في أثينا، وفي روما صدرت تشريعات لحل الصراع الطبقي مثل: قانون كانوليا (إباحة التزاوج بين الأشراف والعامة)، وقانون هورتنسيا (إلزام الكافة بقرارات مجالس العامة)، وقانون إيبوتيا (إحلال برنامج الدعوى الكتابي محل الصيغ الشفوية)، ثم مجموعات جستنيان في العصر الإمبراطوري.

🏛 **التشريع في البلاد الإسلامية:** تمثل قديمًا في التشريع النبوي بالسنة (كتوريث الجدة، و«لا وصية لوارث»)، وإجماع الصحابة (حد الخمر ٨٠ جلدة)، وقرارات الخلفاء للمصلحة العامة

(إمضاء عمر للطلاق الثلاث)، وحديثًا في حركة التقنين كـ «مجلة الأحكام العدلية ١٨٦٩م» (حنفي)، و«مجلة الالتزامات التونسية» (مالكي)، وقوانين الأحوال الشخصية المصرية.

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## ٦ السؤال السادس: الشرائع السماوية (الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية)

وضح أصل اليهودية وخصائص الشعب اليهودي والفرق بين اليهودية والصهيونية، ثم اشرح مصادر الشريعة اليهودية الخمسة ونظمها القانونية (العقوبات، والأسرة، والملكية والعقود)، وأصل الشريعة المسيحية وأناجيلها وتعديلاتها القانونية الثلاثة.

**أولا: أصل اليهودية وخصائص الشعب اليهودي:** ينتسبون لإسحاق بن إبراهيم ثم يعقوب (إسرائيل) وأسباطه الـ ١٢ (ومنهم يوسف عليه السلام)، ومكثوا بمصر ٢١٥ عامًا بعد وفاة يعقوب حتى أرسل الله موسى عليه السلام لإخراجهم من فرعون، فعاندوا في دخول الأرض المقدسة بقولهم: «فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ» [المائدة: ٢٤].

**خصائصهم الأربع:** وقد اتسم الشعب اليهودي بأربع خصائص:

1. **الخاصية الأولى::** الاستعلاء بغير حق وقتل الأنبياء.
2. **الخاصية الثانية::** التفرقة العنصرية.
3. **الخاصية الثالثة::** الطعن في الأعراض والافتراء على الأنبياء (كافترائهم على إبراهيم وسارة، وعلى نوح بالسكر، وعلى داود مع زوجة أوريا الحثي، وحاشاهم من ذلك).
4. **الخاصية الرابعة::** الجبن والخوف من القتال.

**الفرق بين اليهودية والصهيونية:** اليهودية دين، أما الصهيونية فمذهب سياسي عنصري نشأ أواخر القرن ١٩؛ فبعد الثورة الفرنسية دعا «مندلسون» لاندماج اليهود في أوطانهم، بينما دعا «تيودور هرتزل» (في كتابه الدولة اليهودية ١٨٩٦م) لجمعهم في دولة بفلسطين، وانتصرت الصهيونية بوعد بلفور (١٩١٧م) وإعلان إسرائيل (١٥ مايو ١٩٤٨م).

**مصادر الشريعة اليهودية الخمسة:** وقد طالها التحريف، وهي خمسة مصادر:

| المصدر | الوصف |
|---|---|
| التوراة | نزلت على موسى في سيناء وتضمنت «الوصايا العشر»، ودونها عزرا ونحميا (٤٤٥ ق.م) بعد تحريفها وإخفاء «الأسفار الخفية»، وتشتمل التوراة المتداولة على خمسة أسفار: (التكوين، الخروج، التثنية، اللاويين، والعدد). |
| الأسفار التاريخية | تؤرخ لملوكهم وقضاتهم بعد دخول كنعان (كيوشع والقضاة وصموئيل والملوك). |
| أسفار الأناشيد (الشعرية) | للمواعظ (كأيوب ومزامير داود وأمثال ونشيد سليمان). |
| أسفار الأنبياء | ١٧ سفرًا أدبيًا وأخلاقيًا كُتبت في الأسر البابلي وما بعده. |
| التلمود | فقه وتفسير للتوراة، ويتكون من متون «الميشنا» وشروحها «الجمارا»، وله طبعتان: تلمود أورشليمي (القرن ٤م) وتلمود بابلي (القرن ٥م وهو الأوسع والمعتمد)، يليه العرف في المرتبة الثالثة. |

**النظام الأول: العقوبات:** اتسم بالتفرقة العنصرية (قتل غير اليهودي والربا معه واسترقاقه مؤبدًا مباح، ومحرم مع اليهودي)، وبقاء الانتقام الفردي في التلبس، واعتبار العقوبة كفارة، والمسؤولية الشخصية (مع بقاء نظام ذبح العجلة في القتيل المجهول قاتله كالقسامة).

**العقوبات الخمس في الشريعة اليهودية:** وتنحصر العقوبات في خمسة أنواع:

1. **العقوبة الأولى::** الإعدام (للقتل العمد، وضرب الوالدين، والردة، ورجم الزانيين المحصنين أو المخطوبة داخل المدينة).
2. **العقوبة الثانية::** الجلد (٣٩ جلدة بحضور المصلين يومي الاثنين والخميس).
3. **العقوبة الثالثة::** الغرامة والتعويض للمجني عليه (وتصل لـ ٤ أو ٥ أضعاف في السرقة).
4. **العقوبة الرابعة::** الحرمان الصغير (السخط).

ALARA 01105405478

5. **العقوبة الخامسة:** الحرمان الكبير.

✅ **أثر التوبة:** تمنع العقوبة في جرائم الأموال بالتنازل وفي الحرمان الكبير، ولا تمنعها في السخط والجلد والقتل.

👨‍👩‍👧 **النظام الثاني: الأسرة والميراث:** إباحة تعدد الزوجات مطلقًا، وزواج الخلافة للأرملة، ويشترط لانعقاد الزواج الرضا وموافقة الأب لمن دون ١٢.٥ سنة، وكتابة العقد و«صلاة البركة» بحضور ١٠ رجال، وتقديم المهر (وتدفع هي الدوطة)، والطلاق بيد الزوج وحده، وللأب بيع ابنته كخادمة وطرد ابن الجارية، وفي الميراث يرث الوارث الحقوق والديون ولو استغرقت التركة، وتنحصر التركة في الذكور وللابن الأكبر نصيب اثنين، ولا ترث البنت إلا عند انعدام الذكر.

💰 **النظام الثالث: الملكية والعقود:** بعد الأسر البابلي آلت الأرض للإله واختص الكهنة بـ ٤/٥ الأرض والخمس للقبائل مع حظر بيعها (إلا المنازل مع حق الشفعة/الاسترداد للأقارب خلال سنة)، وأبيح استرقاق المدين المعسر وأسرته لمدة ٦ سنوات، وتأسست مسؤولية العمل الضار على الخطأ وتنتفي بالقوة القاهرة.

⛪ **ثانيًا: الشريعة المسيحية - أصلها والأناجيل:** أُرسل عيسى عليه السلام مصدقًا للتوراة ومعدلًا لبعض أحكامها بمنهاج التسامح والرحمة، وله ١٢ حواريًا (رسلًا) و٧٠ تلميذًا. وتعددت الأناجيل، فاعتمدت الكنيسة أربعة أناجيل (يوحنا وهو أقدمها، ومرقس وهو أحدثها، ومتى، ولوقا) وألحقت بها رسائل الرسل (كبولس) لتكون «العهد الجديد»، بينما رفضت «إنجيل برنابا» لأنه الوحيد الذي ينكر ألوهية المسيح وصلبه ويبشر بالنبي محمد ﷺ.

★ **أهم التعديلات القانونية في المسيحية (خطبة الجبل):** وقد جاءت المسيحية بثلاثة تعديلات قانونية رئيسية:

1. **التعديل الأول:** منع الطلاق إلا لعلة الزنا باعتبار الزوجين جسدًا واحدًا.
2. **التعديل الثاني:** الدعوة للتسامح وترك القصاص (وهو محمول في التحليل الصحيح على الندب للفضل والعفو لا النسخ الحتمي).
3. **التعديل الثالث:** درء حد الرجم عن الزانية بقوله للفريسيين: «ليبدأ برجمها من لم يرتكب منكم خطيئة».

MUARA 01105105478

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## السؤال السابع: القانون المصري في العصر الفرعوني

اذكر عصور القانون المصري الخمسة وأحوال مصر الفرعونية، ثم اشرح أنظمة القانون العام الفرعوني (نظام الحكم وضوابطه، ونظام الإدارة المركزية والمحلية، ونظام التجريم والعقاب)، ومصادر القانون وأنواع المحاكم الخمسة.

**عصور القانون المصري الخمسة:** ينقسم تاريخ القانون المصري لخمسة عصور:

1. **العصر الأول::** الفرعوني (٣٢٠٠–٣٣٢ ق.م، ٣٠ أسرة في ٣ دول: قديمة ووسطى وحديثة).
2. **العصر الثاني::** اليوناني/البطلمي (٣٣٢–٣٠ ق.م).
3. **العصر الثالث::** الروماني (٣٠ ق.م–٦٤٠م).
4. **العصر الرابع::** الإسلامي (٦٤٠م–أوائل القرن ١٩).
5. **العصر الخامس::** الحديث (من عهد محمد علي ١٨٠٥م).

**أحوال مصر الفرعونية:** اقتصاديًا اعتمدت على النيل والزراعة (وقسموا العام لثلاثة فصول: الفيضان، البزوغ، والحصاد). واجتماعيًا انقسمت إلى أربع طبقات: ١. الأرستقراطية العليا (الأسرة الحاكمة وكبار الموظفين والكهنة وقادة الجيش)، ٢. المتوسطة (صغار الموظفين والكتبة والتجار والحرفيون)، ٣. الفلاحون (الغالبية الكادحة المكلفة بالسخرة)، ٤. الرقيق (من أسرى الحروب). ودينيًا تعددت الآلهة (رع، بتاح، آمون، أوزوريس) وآمنوا بالبعث والحساب.

**نظام الحكم (الملكية الإلهية المقيدة):** قام على الملكية الوراثية والحق الإلهي (فالفرعون هو الإله حوريس وابن رع وصورة الإله)، وجمع الملك في يده السلطات الأربع:

1. **السلطة التشريعية::** يصدر القوانين وتسجل في «قاعة حوريس الكبرى» بدار العدالة، ويختص بتفسيرها بـ «المرسوم التفسيري»، والمراسيم تنفذ بمجرد ختمها ولا تخالف قانونًا.

2. **السلطة التنفيذية:** هو رئيس الدولة، يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويعين الموظفين.

3. **السلطة القضائية:** يتولى القضاء بنفسه أو يعهد به لموظفيه.

4. **السلطة الدينية:** الكاهن الأكبر، يقدم القرابين ويرأس الاحتفالات الدينية.

**ضوابط سلطة الملك (ثلاثة):** وقد وضعت الفكرة الإلهية ثلاثة ضوابط تحد من سلطة الملك:

1. **الضابط الأول:** تحقيق العدالة وفق تعاليم الإلهة «ماعت».

2. **الضابط الثاني:** تحقيق الخير للشعب كالإله حوريس.

3. **الضابط الثالث:** وجود مراكز قوى يحسب لها حسابًا (كالكهنة وحكام الأقاليم).

**نظام الإدارة المركزية:** يعاون الملك فيها:

1. **أولا:** المستشار الأكبر ثم الوزير (من الأسرة الرابعة، ويرأس السلطة التنفيذية والقضائية وهو كبير كهنة تحوت).

2. **ثانيا:** كاتمو الأسرار (مجالس ترسم السياسة العامة).

3. **ثالثا:** مجلس العشرة الكبار (للإشراف الإداري).

4. **رابعا:** رؤساء الدواوين السبعة (الرسائل، التسجيل والتوثيق وإحصاء السكان كل عامين، الضرائب، الشؤون الدينية «البيت الأحمر والأوقاف الدينية»، المالية، الأشغال، والزراعة).

**نظام الإدارة المحلية:** قُسمت مصر لـ ٤٢ إقليمًا يرأس كلًا منها «حاكم الإقليم» (يتولى السلطة التنفيذية والقضائية ويرأس مجلس الأعيان دون سلطة عسكرية)، واستُثنيت مناطق ذات نظام خاص: (محافظات الحدود الثلاث لأسباب عسكرية، ومدينتا «نخن» و«بوزوريس» لأسباب سياسية وتاريخية، ومدينتا «بي» و«هليوبوليس» لأسباب دينية)، وعمم الفراعنة «مجالس الأعيان» (١٠ أعضاء بكل إقليم ولهم اختصاص قضائي كمحكمة أول درجة واختصاص إداري في كشوف الضرائب).

⚠ **نظام التجريم والعقاب:** اصطبغ بصبغة دينية وأخلاقية وعرف العقوبات المانعة من العود (كقطع لسان الجاسوس مفشي أسرار الدولة، وقطع يد المزور).

1. **في جرائم الأشخاص::** القتل العمد عقوبته الإعدام (مع تقديم مسكر أو مخدر للمحكوم عليه رحمة به)، وإذا قتل الابن أباه تقطع أصابعه ثم يُحرق، وإذا قتل الأب ولده لا يُعدم بل يؤمر باحتضان جثة ولده ٣ أيام بلياليهن علنًا، ويعاقب بالإعدام من شهد قتيلًا وامتنع عن نجدته مع قدرته.
2. **في جرائم الأموال::** سرقة أموال الإله أو الملك عقوبتها الإعدام، وسرقة الأموال الخاصة عقوبتها رد ضعف أو ٣ أضعاف المسروق مع التعويض.
3. **في الأخلاق::** الزنا عقوبته الإعدام للمرأة (ويؤجل لوضع الحمل) والجلد أو التشهير للرجل.

**مصادر القانون الفرعوني:** وثلاثة مصادر:

1. **المصدر الأول::** التشريع والمدونات (مدونة الإله تحوت، وساسوخيس، وسيسوستريس، ومدونة بوكخوريس، وأمازيس، ودارا الفارسي).
2. **المصدر الثاني::** العرف.
3. **المصدر الثالث::** السوابق القضائية للمحاكم العليا.

**السلطة القضائية والمحاكم الخمسة:** اختلطت السلطة القضائية بالتنفيذية، وعرف الفراعنة القضاء المدني والتقاضي على درجتين في خمس جهات قضائية:

1. **المحكمة الأولى::** محاكم الدرجة الأولى (محكمة الإقليم / مجلس الأعيان).
2. **المحكمة الثانية::** محكمة الاستئناف العليا بالعاصمة (تسمى «محكمة الستة» وتتكون من كاتمي الأسرار برئاسة الوزير).
3. **المحكمة الثالثة::** محكمة القضاء الإداري (على درجتين للفصل في منازعات الضرائب والإدارة).
4. **المحكمة الرابعة::** المحاكم الاستثنائية (لمؤامرات قلب نظام الحكم).
5. **المحكمة الخامسة::** نظام التحكيم (وأحكامه نهائية نافذة بذاتها).

MARA 01054054478

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## السؤال الثامن: أنظمة القانون الخاص في مصر الفرعونية

اشرح أحكام الشخصية القانونية، وقارن في «نظام الأسرة» بين عصور الازدهار وعصور التدهور، ثم اعرض الخلاف حول «الملكية الفردية للأراضي» وأدلة القولين، وتطور «نظام العقود والالتزامات» في مصر الفرعونية.

**أولا: الشخصية القانونية (الطبيعية والاعتبارية):** تمتع المصريون بالشخصية القانونية، ولم يُعرف الرق إلا من الأسرة ١١ لأسرى الحروب الأجانب، بينما تحول الفلاحون في العهد الإقطاعي (من الأسرة ٥) إلى «أنصاف أحرار» تابعين للأرض لكنهم أحرار قانونًا. وعرف الفراعنة نواة «الشخص الاعتباري» في نظام رصد العقارات والأوقاف على المعابد والآلهة دون جواز بيعها (كالمؤسسات الحديثة).

| المحور | عصور الازدهار | عصور التدهور |
|---|---|---|
| مكانة المرأة وسلطة رب الأسرة | تمتعت المرأة بمساواة تامة مع الرجل وأهلية أداء كاملة وذمة مالية مستقلة، وكانت سلطة الأب توجيهية مؤقتة تنتهي ببلوغ الولد ١٤ سنة وبزواج البنت. | خضعت الزوجة لولاية زوجها (ثم لابنها الأكبر بعد وفاته) وصارت سلطة الأب شاملة ودائمة على الأولاد وأموالهم. |
| مركز الابن الأكبر والميراث | تساوى الأبناء جميعًا (ذكورًا وإناثًا) في الميراث دون تمييز (ويرث الإخوة عند انعدام الأولاد الشرعيين). | ظهر «امتياز الابن الأكبر» الذكر ليحل محل الأب في رئاسة الأسرة وإدارة التركة كلها لحساب إخوته دون تقسيمها. |

**الزوجات والتسري:** ساد نظام الزوجة الواحدة، ثم ظهر التعدد (وتحمل الزوجة الأولى لقب «أميرة»)، وفي عصور الاضمحلال تفشى «التسري» بالجواري الأجنبيات ولا يُعد أولادهن شرعيين.

**الطلاق والوصية:** الطلاق حق للرجل وللمرأة (باشتراطه في العقد) بوثيقة مكتوبة، ويلتزم المطلق بلا مبرر بدفع تعويض مالي (الصداق أو ضعفه)، ويسقط التعويض عند وجود مبرر

كالزنا أو العقم أو سوء المعاملة. وعرفوا الوصية لتقسيم التركة أو تمييز الابن الأكبر، واشترطوا لصحتها كمال الإرادة («حي واقف على قدميه غير مريض») والكتابة والإشهاد.

**الخلاف حول الملكية الفردية - القول الأول (إنكار الملكية الفردية):** زعم أن الأرض كلها ملك للفرعون الإله والشعب عمال لديه، واستدلوا بـ ٤ أدلة: (وثائق زراعة الملك للأرض، وقصة سيدنا يوسف وتنازل الشعب عن أراضيهم عام القحط، وتوزيع الأراضي على الكهنة والجنود، وضخامة نفقات الملك). ورُدَّ عليها جميعًا: بأن إشراف الملك إداري، وقصة يوسف نفسها تثبت أن الشعب كان يملك الأرض قبل بيعها له في القحط، وامتيازات الكهنة والجنود لا تنفي ملكية الأفراد.

**القول الثاني (الراجح - ثبوت الملكية الفردية الكاملة):** أثبت أن المصريين تملكوا الأراضي ملكية تامة (استعمالًا واستغلالًا وتصرفًا)، بدليل: ١. وثيقة شراء «بب» لـ ٤ أرورات زراعية، ٢. عقود هبة أمير أسيوط التي فرقت بين أمواله الخاصة وأموال الإمارة، ٣. عشرات وثائق البيع والرهن والوصية العقارية.

**نظام العقود والالتزامات - مراحل تطور انعقاد العقد الثلاث:** وقد مر العقد بثلاث مراحل تطورية:

1. **المرحلة الأولى::** المرحلة الشكلية الدينية: ينعقد العقد بأداء اليمين الدينية أمام الشهود.
2. **المرحلة الثانية::** مرحلة الدولة الوسطى والحديثة: الجمع بين حلف اليمين أمام القاضي وتدوين الكاتب للعقد.
3. **المرحلة الثالثة::** مرحلة الكتابة والرضائية (عهد بوكخوريس): انعقاد العقد بالتراضي والكتابة وحدها دون يمين (وعرفوا الالتزام بتعويض الفعل الضار).

**آثار الالتزام:** تحول الضمان من جسد المدين واسترقاقه في العهد الإقطاعي، إلى الاتفاق على غرامة أو ضرب، حتى ألغى بوكخوريس الإكراه البدني نهائيًا وجعل ذمة المدين المالية هي الضامنة.

| العقد | الوصف |
| --- | --- |

MARA 01054054478

| | |
|---|---|
| البيع | صار رضائيًا في عهد بوكخوريس، وتنتقل الملكية بحكم القانون بتسجيل العقد، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. |
| الإيجار | كان مؤقتًا، ثم صار في العهد الإقطاعي مؤبدًا وراثيًا، ثم عاد في الدولة الحديثة عقد مدة ينتهي بأجله مع رهن عام على أموال المستأجر. |
| القرض | كان قرضًا حسنًا بلا ربا، فلما شاع الربا ووصلت الفائدة ١٠٠٪ والفوائد المركبة تدخل بوكخوريس فحدد سقف الفائدة ومنع الربا المركب واسترقاق المدين. |

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## ٩ السؤال التاسع: القانون المصري في العصر البطلمي

وضح سياسة «الاقتصاد الموجه» و«التمييز العنصري» في مصر البطلمية، ثم اشرح نظام الحكم والإدارة (المركزية والمحلية والمدن الحرة الثلاث)، ونظام التجريم، والسلطة القضائية وتطور ضابط الاختصاص فيها.

**أحوال مصر في العصر البطلمي اقتصاديًا:** اعتبر البطالمة مصر ضيعة لهم، فطبقوا نظام «الاقتصاد الموجه» في الزراعة، واحتكروا الصناعات الكبرى (كالزيوت والمنسوجات والورق) وأنشأوا البنوك الملكية وأرهقوا المصريين بالضرائب فهرب الفلاحون من الأرض.

**الحالة الاجتماعية (التمييز العنصري وطوائف السكان الأربع):** وقد توزع سكان مصر البطلمية على أربع طوائف:

| الطائفة | الوصف |
|---|---|
| المصريون | أصحاب البلاد لكنهم حُرموا من الحقوق السياسية وتملك الأراضي، وإن سُمِح لهم بتطبيق قانونهم المصري أمام المحاكم المصرية إعمالًا لمبدأ «شخصية القوانين» بتصديق الملك. |
| الإغريق | الطبقة الحاكمة الممتازة. |
| المصريون المتأغرقون | ظهرت في أواخر العهد البطلمي لتولي الوظائف وتدعيم الحكم. |

| | |
|---|---|
| **الأجانب غير الإغريق** | وأهمهم اليهود (تركزوا بالإسكندرية وتمتعوا بحكم ذاتي ومحاكم خاصة واشتهروا بالربا الفاحش ولقبوا بطليموس الثاني بـ «صديق اليهود») والفرس (في سلك الجندية). |

**نظام الحكم:** جمع البطالمة بين الظهور كملوك أمام الإغريق بالإسكندرية، وكآلهة خلفاء للفراعنة أمام المصريين في منف، ثم فرض بطليموس الثاني فيلادلف تأليهه على الإغريق والمصريين معًا (بتأليه الإسكندر وأبيه وأخته أرسينوي التي تزوجها تقليدًا للفراعنة)، وأمسك الملك بالسلطات الأربع (التشريعية، التنفيذية، القضائية، والدينية) بهدف استغلال ثروات مصر لبناء إمبراطوريتهم.

**نظام الإدارة المركزية:** يلي الملك والوزير أربع إدارات كبرى:

1. **الإدارة الأولى::** إدارة المالية ويرأسها «الديويكتيس» (مدير الضيعة الملكية).
2. **الإدارة الثانية::** إدارة القضاء ويرأسها «الأرخيديكاستس».
3. **الإدارة الثالثة::** إدارة الأشغال ويرأسها «الأرخيتكتون».
4. **الإدارة الرابعة::** إدارة شؤون الحرب.

**نظام الإدارة المحلية:** أبقى البطالمة أولًا على حكام الأقاليم المصريين (النومارك للإقليم، والتوبارك للمركز، والكومارك للقرية)، ثم عين بطليموس الثاني حاكمًا عسكريًا إغريقيًا على كل إقليم هو «الاستراتجوس (القائد)» وبجانبه «الكاتب الملكي»، فطغت سلطتهما حتى اختفت الوظائف المصرية.

**المدن الإغريقية الحرة الثلاث:** نقراطيس بالبحيرة، والإسكندرية، وبطوليميوس بسوهاج. تمتعت باستقلال ذاتي وحق تملك أراضيها، وحكمتها ثلاث هيئات ديمقراطية: (المجلس الشعبي لمن بلغ ١٤ سنة، ومجلس الشيوخ، والحكام المنتخبون).

**نظام التجريم (الفرق الجوهري بين الفلسفة البطلمية والمصرية):** فرق القانون البطلمي بين جرائم الاعتداء على الدولة (كالاعتداء على الذات الملكية أو الحنث بالقسم بحياة الملك والتهرب الضريبي، وتباشر الدولة الادعاء فيها) وبين جرائم المصالح الخاصة (كالقتل والسرقة، ويرفعها المجني عليه وحده)، بخلاف القانون المصري الفرعوني الذي اعتبر جميع الجرائم اعتداءً

على الدولة والمجتمع وعاقب بالإعدام أو الجلد والصوم ٣ أيام كل من تقاعس عن نجدة قتيل أو الإبلاغ عنه.

**السلطة القضائية في العصر البطلمي:** تعددت المحاكم إلى أربع جهات:

1. **المحكمة الأولى::** المحاكم المصرية (اللاأوكريت): من ٣ قضاة كهنة مصريين وبجانبهم موظف إغريقي.
2. **المحكمة الثانية::** المحاكم الإغريقية (الكريماتيست): من ٣ قضاة إغريق متنقلين بين الأقاليم، وتختص وحدها بالمسائل الجنائية أيًا كانت جنسية المتهم.
3. **المحكمة الثالثة::** المحاكم المختلطة.
4. **المحكمة الرابعة::** المحاكم الخاصة (إدارية وعسكرية واستثنائية).

**تطور ضابط الاختصاص القضائي:** كان الضابط في البداية هو «جنسية المتقاضين» (وتنظر المحاكم المختلطة النزاع عند اختلاف الجنسية)، ثم تغير الضابط ليصبح «لغة تحرير العقد» (فما كُتب باللغة المصرية تنظره المحاكم المصرية، وما كُتب بالإغريقية تنظره المحاكم الإغريقية أيًا كانت جنسية الأطراف، وبذلك اختفت المحاكم المختلطة).

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## ١٠ السؤال العاشر: أنظمة القانون الخاص في مصر البطلمية والتأثر المتبادل

وضح مظاهر التأثر المتبادل بين القانونين في كل من: (نظام الرق والعتق)، و(نظام الأسرة والزواج والوصاية على المرأة والطلاق والميراث)، و(نظام الملكية)، و(نظام العقود والرهن).

**أولا: الشخصية القانونية ونظام الرق (أكبر مجال أثر فيه القانون الإغريقي على المصري):** في أسباب الرق بالميلاد: كانت القاعدة المصرية القديمة إلحاق الولد بأبيه حرية وعبودية، فتأثر القانون المصري بالقاعدة الإغريقية التي تقضي بـ «إلحاق الولد بأمه حرية وعبودية».

MANARA 01105405478

**في الأسباب اللاحقة وقواعد الرق:** شملت الأسر بالحرب، وخطف الأحرار، واسترقاق اللقيط، وإعسار المدين. وتأثر القانون المصري بالإغريقي فأجاز للسيد تتبع عبده الهارب حتى داخل المعابد المقدسة (بعد أن كان هروبه للمعبد يسقط حق السيد عند الفراعنة)، ومنع بيع الرقيق خارج البلاد. وتمتع العبد بقدر من الشخصية القانونية (التقاضي والشهادة والزواج حتى من حرة) رغم كونه مملوكًا يباع وتفرض عليه الضرائب.

**في طرق العتق:** نقل المصريون عن الإغريق وسائل العتق الاختيارية (بالوصية، والهبة، والإقرار أمام الموثق، والبيع للآلهة) ووسيلة العتق الإجباري بنص القانون (مكافأة للعبد إذا أبلغ عن جريمة أو قدم خدمة جليلة للدولة).

**ثانيًا: نظام الأسرة البطلمي - مراحل إبرام الزواج:** تأثر الإغريق بالنظام المصري الذي يبرم الزواج على مرحلتين: (الأولى: الاتفاق على الزواج/غير الموثق، والثانية: توثيق العقد/عقد المباشرة لتنظيم الحقوق المالية والأولاد).

**نظام الدوطة والمهر:** تأثر مصريو الوجه البحري بنظام «الدوطة» الإغريقي (المال الذي تدفعه الزوجة)، بينما تمسك أهل الوجه القبلي بالتزام الزوج بدفع المهر.

**زواج المحارم وتعدد الزوجات:** تأثر ملوك البطالمة والإغريق بالعادة الفرعونية في زواج الأخ بأخته وتعدد الزوجات (مع احتياط الزوجات المصريات والإغريقيات بشرط عدم التعدد في العقد).

**سلطة الأب ومركز المرأة (الوصاية الدائمة):** تأثر القانون الإغريقي بالمصري في إنهاء سلطة الأب على الولد ببلوغه ١٤ سنة، وفي منح الأرملة الولاية على أولادها بعد وفاة زوجها. وعلى العكس، تأثر القانون المصري بالنظام الإغريقي الذي يخضع المرأة للوصاية الدائمة؛ فأصدر بطليموس الرابع أمرًا ملكيًا أخضع فيه المرأة المصرية لـ نظام الوصاية الدائمة (فمنعها من الزواج بلا إذن وصي، أو التعاقد بلا إذن زوجها) بعد أن كانت كاملة الأهلية في العصر الفرعوني.

**الطلاق والميراث والوصية:** تأثر القانون الإغريقي بالمصري فتمتعت الزوجة الإغريقية بحق الطلاق وتقييد الزوج بشروط جزائية في العقد، ونقل الإغريق عن المصريين «امتياز الابن

الأكبر» في الميراث، بينما نقل المصريون عن الإغريق الشكل الرسمي للوصية المكتوبة بحضور ٦ شهود.

★ **ثالثًا: أنواع الملكية الثلاثة:** وقد تنوعت الملكية في العصر البطلمي إلى ثلاثة أنواع:

1. **النوع الأول::** ملكية الملك (وهي الأصل، وتزرع عبر «مزارعي الملك» أو بالتأجير بالمزاد وأدت قسوة الشروط لهروب الفلاحين ففرضوا الإيجار الإجباري).
2. **النوع الثاني::** الأراضي الممنوحة (وتشمل: أراضي المعابد تحت إشراف موظفي الملك، وأراضي الهبات للموظفين ولا تورث، والإقطاعات العسكرية للمرتزقة ثم للمصريين بعد موقعة رفح وتحولت لحق وراثي).
3. **النوع الثالث::** الملكية الفردية (في المدن الحرة، ونقل المصريون عن الإغريق نظام التملك بالتقادم بوضع اليد سنتين أو ثلاثًا بسبب صحيح، ودعوى استرداد الحيازة، وعلاقات الجوار).

⇄ **رابعًا: العقود والتأمينات:** أخذ الإغريق عن المصريين نظام توثيق العقود وكتابة عقدين للبيع («عقد المال» و«عقد التنازل») وأحكام إيجار الأراضي لسنة واحدة، وهجر الإغريق نظامهم في «بيع الوفاء» وأخذوا بنظام «الرهن الحيازي» المصري، بينما أخذ المصريون عن الإغريق نظام «العربون» وعادوا لنظام «الإكراه البدني» للمدين.

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## السؤال الحادي عشر: القانون المصري في العصر الروماني

وضح المركز القانوني للسكان قبل وبعد «دستور كراكلا ٢١٢م» وحال المسيحية، ثم اشرح نظام الحكم والإدارة (الوالي والنواب والمدن الحرة ونظام التكليف بالوظائف)، وأنظمة القانون الخاص والتأثر المتبادل بين القانونين المصري والروماني.

**أحوال مصر في العصر الروماني اقتصاديًا ودينيًا:** اقتصاديًا: اعتبر الرومان مصر «بقرة حلوبًا» لتموين روما بالغلال والضرائب (كجزية الرؤوس التي أُعفي منها الرومان وسكان الإسكندرية وأثقلت الفلاحين المصريين). دينيًا: أخضعوا المعابد والكهنة لرقابة صارمة، واضطهدوا المسيحيين بشدة (خاصة في عهد سبتيموس سيفيروس ٢٠٧م ودقلديانوس ٣٠٣م)

حتى أصدر قسطنطين «مرسوم ميلان ٣١٣م» للتسامح الديني وصارت المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية.

**المركز القانوني للسكان قبل دستور كراكلا:** انقسم السكان إلى: الرومان (مواطنون ومتجنسون ومجندون)، وإغريق المدن الحرة، والمصريون (ومعهم إغريق الأقاليم، واعتبرهم الرومان من طبقة «الأجانب المستسلمين» المحرومين من الحقوق السياسية وإن سمحوا لهم بتطبيق قانونهم المحلي).

**بعد دستور كراكلا (يوليو ٢١٢م):** منح الإمبراطور كراكلا الجنسية الرومانية لجميع الأحرار في الإمبراطورية لأغراض مالية (إخضاعهم لضريبة الميراث). وذهب جمهور الشراح إلى أن عبارة «عدا الأجانب المستسلمين» لم تحرم المصريين من الجنسية الرومانية، بل استثنتهم فقط من الانتماء للنظم البلدية ومن الاحتفاظ بجنسيتهم القديمة، مع استمرار تطبيق أعرافهم المحلية عمليًا.

**نظام الحكم والإدارة المركزية:** اعتُبرت مصر ملكًا خاصًا للإمبراطور لا تخضع لمجلس الشيوخ، يحكمها عبر نائبه «والي مصر» (من طبقة الفرسان، ويعينه الإمبراطور ويعزله بلا مدة ويمسك بالسلطة الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية).

**نواب الوالي (خمسة):** ويعاون الوالي نواب رومانيون يعينهم الإمبراطور:

1. **أولا::** النائب القضائي (اليوريديكوس) (للنظر في القضايا المدنية ومراقبة الوالي).
2. **ثانيا::** المشرف المالي (الديويكتيس).
3. **ثالثا::** مراقب الحسابات الخاصة (الإيديوس لوجوس) (للغرامات والمصادرات وقضايا الضرائب).
4. **رابعا::** رئيس إدارة الأديان (موظف مدني بلقب الكاهن الأكبر لإحكام القبضة على الكهنة).
5. **خامسا::** حكام المناطق الثلاث (الدلتا، ومصر الوسطى، والصعيد).

**الإدارة المحلية ونظام الوظائف:** أبقى الرومان على المدن الحرة الثلاث وأضافوا مدينتين هما «باريتونيون (مرسى مطروح)» و«أنتينوبوليس (قرب ملوي)»، لكنهم ألغوا مجلس الشيوخ بمدينة الإسكندرية. وحول الرومان الوظائف العامة إلى «تكليف إجباري» بلا مقابل على

القادرين مما أفقر الطبقة المتوسطة والإغريق. وكان الوالي هو القاضي الأعلى وبجانبه الحاكم القضائي للأوصياء.

**المرأة والأسرة (قوانين جوليا):** طبق الرومان على المصريات «قوانين جوليا» التي أصدرها أغسطس وتقضي بـ «امتياز الأولاد» (تحرير المرأة من الوصاية الدائمة إذا أنجبت عددًا معينًا من الأولاد)، وتأثر الرومان بالقانون المصري فاعترفوا للأم بالولاية والوصاية على أولادها القصر بعد وفاة الأب ورهن أموال الزوج لضمان بائنتها، وسهلوا عتق العبد بفدية. وحرمت الدساتير الرومانية تعدد الزوجات، وألغى دستور الإمبراطور زينون (٤٧٥م) زواج المحارم صراحة، وقُيِّد الطلاق بأسباب محددة بعد انتصار المسيحية.

**الميراث والوصية:** أثر القانون المصري في القانون الروماني؛ فبعد أن كان الوارث الروماني يلتزم بكل ديون المورث حتى من ماله الخاص، أخذ الرومان بالمبدأ المصري وهو أن «الوارث لا يسأل عن ديون الميت إلا في حدود ما آل إليه من التركة».

**الملكية والعقود:** شجع الأباطرة الملكية الفردية، ونقل القانون الروماني عن القانون المصري نظام «السجل العيني» لإشهار التصرفات العقارية، بينما نقل القانون المصري عن الروماني إتمام البيع ونقل الملكية والحيازة في تصرف وعقد واحد (بدلًا من عقدي المال والتنازل)، وتنظيم التقادم المكسب للملكية باشتراط حسن النية والمدة الطويلة.

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

## ١٢ السؤال الثاني عشر: القانون المصري في العصر الإسلامي

وضح أسباب العدول عن تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث وأسباب العودة إليها وشهادات المؤتمرات الدولية، ثم اشرح خصائص التشريع الإسلامي الأربع، وفند المزاعم الخمسة للمعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية.

**تطبيق الشريعة الإسلامية وأسباب العدول عنها ثم العودة إليها:** طُبقت الشريعة الإسلامية كقانون عام ملزم في مصر منذ الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص (٦٤١م) طوال ١٢ قرنًا، حتى اقتبس محمد علي وخلفاؤه القوانين الفرنسية فانحسر تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية.

⚠ **الأسباب الخمسة للعدول عن تطبيق الشريعة:** ويمكن حصر الأسباب التي أدت للعدول عن تطبيق الشريعة في خمسة:

1. **السبب الأول::** ازدياد النفوذ والاستعمار الأجنبي (الفرنسي ثم البريطاني) وفرض ثقافته القانونية.
2. **السبب الثاني::** الحرب النفسية ضد الشريعة واتهامها بالجمود والتضييق على خريجي الأزهر.
3. **السبب الثالث::** انتشار الدراسات القانونية الوضعية وضمان مستقبل دارسيها.
4. **السبب الرابع::** التهاون الديني وانتشار المصالح القائمة على الربا والغرر.
5. **السبب الخامس::** التعصب المذهبي لبعض العلماء.

📈 **أسباب العودة للشريعة الإسلامية وشهادات المؤتمرات:** أربعة أسباب رئيسية:

1. **السبب الأول::** زوال الاستعمار واسترداد الهوية العربية والإسلامية.
2. **السبب الثاني::** اعتراف المؤتمرات القانونية العالمية بسمو الشريعة واستقلالها وصلاحيتها للتطور (كمؤتمر لاهاي للقانون المقارن ١٩٣٨م، ومؤتمر المحامين الدولي بلاهاي ١٩٨٤م، ومؤتمر القانون المقارن بلندن ١٩٥٠م) والنص في الدساتير على أنها المصدر الرئيسي للتشريع.
3. **السبب الثالث::** ازدهار الدراسات الفقهية المقارنة.
4. **السبب الرابع::** الرغبة في تحقيق الوحدة القانونية والثقافية للأمة الإسلامية ونبذ التبعية للقوانين الأجنبية.

🏛 **خصائص التشريع الإسلامي الأربع:** وقد اختص التشريع الإسلامي بأربع خصائص رئيسية:

1. **الخاصية الأولى: الربانية:** مصدره وحي الله وحده لا إرادة فرد أو طبقة، ويترتب على ربانيته أربعة آثار: (عصمته من التناقض، وبراءته من التحيز والهوى، وكون الخضوع له تحريرًا للإنسان من عبودية البشر، والانقياد التلقائي له بدافع الإيمان).

MIARA 01054056478

2. **الخاصية الثانية: العمومية:** وتشمل العموم الزماني (خالد إلى يوم القيامة)، والعموم المكاني (لكل البشر والأمم)، والعموم التشريعي (ينظم العبادات، والأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية والتجارية، والعقوبات الجنائية، والقانون الدستوري، والقانون الدولي).

3. **الخاصية الثالثة: الواقعية:** يتناسب مع الفطرة البشرية، فشرع الزواج وأباح الطلاق عند تعذر الوفاق، وأقر الملكية الفردية مقيدة بحق المجتمع والزكاة (وسطًا بين الشيوعية والرأسمالية)، وشرع العقوبات الرادعة لحفظ الأمن.

4. **الخاصية الرابعة: الجمع بين الثبات والمرونة:** فالثبات يلحق الأحكام القطعية والكليات (كالحدود والقصاص والمواريث)، والمرونة تلحق الفروع الظنية ومجال العرف والمصالح، ويجتمعان معًا في مبادئ كـ «الشورى» و«الحكم بالعدل» (فأصل المبدأ ثابت قطعي، وشكل تطبيقه وتنظيم درجات التقاضي مرن متروك لولي الأمر حسب كل عصر).

⊗ **تفنيد المزاعم الخمسة للمعارضين لتطبيق الشريعة:** وقد أثيرت خمسة مزاعم حول تطبيق الشريعة، ويمكن تفنيدها على النحو التالي:

| المزعم | التفنيد |
| --- | --- |

MARA 01105405478

| | |
|---|---|
| مزعم أن تطبيقها خطر على المواطنين غير المسلمين | يُفند بأن الإسلام أمر ببرهم والإقساط إليهم، وكفل لهم أربعة حقوق أساسية: ١. حرية العقيدة وحماية معابدهم لقوله: « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» [البقرة: ٢٥٦]، ٢. حماية النفس والمال والعرض (حتى ما يُحرم على المسلم كالخمر والخنزير في يد المسيحي) لقوله ﷺ: « ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» [رواه أبو داود]، ٣. كفالة العيش والتأمين الاجتماعي عند العجز والشيخوخة كما فعل عمر بن الخطاب مع الشيخ اليهودي قائلًا: «ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًا ثم نخذله عند الهرم»، ٤. المساواة القانونية التامة أمام القضاء كما في قضاء عمر على ابن عمرو بن العاص للقبطي وقوله: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا». |
| مزعم أن تطبيقها رجعية للوراء | يُفند بأنه مغالطة مكشوفة؛ لأن القانون المدني الوضعي مستمد من قانون نابليون (القرن ١٩) ومن القانون الروماني (وهو أقدم من الشريعة بقرون)، فالعبرة بصلاحية القانون وعدالته لا بقدمه أو حداثته. |
| مزعم أن عقوبات الحدود وحشية | يُفند بأنها كالمبضع في يد الطبيب لاستئصال الداء رحمة بالمجتمع، والقوانين الحديثة تقر الإعدام، وقد حققت الحدود الأمن وخفضت الجريمة طوال ١٣ قرنًا. |
| مزعم أنها تحول مصر لدولة دينية كهنوتية تخشاها الدول | يُفند بأن الإسلام لا يعرف الدولة الثيوقراطية الكهنوتية، والعلاقات الدولية تقوم على المصالح المشتركة بدليل تعامل العالم مع دول تطبق الحدود كالسعودية أو دول ذات طابع ديني كالفاتيكان. |
| مزعم أن القانون الأصلح هو المستمد من العرف القائم | يُفند بأن العرف قد يفسد كاعتياد الربا والخمر، فالشريعة تقر العرف الصالح وتهذب الفاسد لتحقيق مصلحة العباد الحقيقية. |

**ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

# MNARA

## تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

## دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **تاريخ القانون** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق

## تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478